

מסורת הש"ס

(א) כמנחת פנ. לה. גיטין עז. (לקמן מט. כרימות דד.). (ב) (לקמן מד. א) כס"א: (ג) (לקמן כמז. א.) (ד) (לקמן כמז. א.) (ה) (וע"ע תוס' מה' ג. ד"ה ור"מ ה"א).

גליון הש"ס

רשכ"ס ד"ה ליסתלקו ב' ויקנו שריה. קשה לי הא קי"ל דגזל ולא נתיאשו בעניניה שניהם אינם יכולים להקדישו ואם כן אי"ל להקנות ונחשבה הארצתו עש"ה: תוס' ד"ה וליסתקו ב' ואור"י. ע"י דריש"ר קדושין דף גמ ע"ב ד"ה והשתא ועי' גמ דף ג ע"א תוס' ד"ה ור"מ: בא"ד כפופה. אי"א כפופה. ע"י תוס' שפוטע דף ג ע"א ד"ה קרובים:

הגהות הב"ח

(א) תוס' ד"ה (בדף הקודם) שכן וכו' כאחרים שלא יסלקו אחריה ממי: (ב) ד"ה מפני וכו' מפני ב"ח שפוק:

מוסף רש"י

האומר לחבירו. כיון שזה של שותפין ואמר האחד לחבירו אחד מן השטות הללו, בין כחמים בין לאחריים (תחובות אב. ואין לי עסק בה). אחת מכל לשונות הללו (גיטין יח.). לא אמר כלום. דלמן ק"ל שכן מתנה (תחובות אב.) ולא אבד זכותו (בכורות דב.) דמאחר שהא' של א"ר כרץ לכסות לשון מתנה (גיטין יח.) דלמן לו לשון מתנה כשאמר לא יהא לי חלק בעל, דעל כרחי הכי הוא של עו שחמר לחבירו שדי נמותן כל שדי מותרה כל שדי מותרת לכל מי שילעה (קטן סח.).

מוסף תוספות

א. שהיריד ברשות דינו שורה בכל שדה בין עשויה ליטע בין אין עשויה ליטע לחלוק עמו הפירות כיוון שברשות הורדיו. מוס' בעצמו. ג. שהעבד וזכה בעצמו. רשכ"א גיטין מג. ג. דאין כאן לשון הקנאה ולא לשון הפקר וכו' וגרע בקרקע. יטענ"ט. ד. שלא נאמר תחילתו בפסלות אלא במי שהיה קרוב ונתרחק או פסול הגוף אחר, שהיה זה מעיד למי שהיה קרובו בשעת ראייה. שהרי מוכן אחרים הוא ולא שלו ולאחרים הוא מעיד. המציין. ה. פירוש המעיד אומר לו כן שאין להעמיד ברייתא במכור מנש, שלמה הישרי הדיונים בעבור העניים אלא בע"כ בס"ת מירד. מוס' מ"ד.

רבינו גרשום

ומעידין על זה עד כדאמר לעיל: ואמאי מעידין הא נוגעין בעדותן הן. משום דאם תאחד היה מאבד חלקו היה חזור זה שאבד והיה נוטל חצי מחלקו של חבירו ולפיכך מסייע לשותפו כדי שלא יפסיד הוא עצמו: הא במאי עסקין. רמצי מעיד לז: דכתב ליה. כל חד לחבירו: דין ודברים אין לי על שדה זו. של חבירו ואפי' מאבד חלקי א: והא

(א) נראה דל"ל ואפי' מאבד אחד חלקו לא יפסיד חבירו.

אמאי. מעידין זה על זה: נוגעין צעדותן הן. דכל זמן שלא חלקו

לגמרי אם יכול שום מערער כלום מן השדה יפסידו שניהן ונמנאל דלעצמו מעיד: **דכשד ליה**. האז מעיד להאי מחזיק דין ודברים אין לי עמך ככל השדה ואפילו על חלקי שהכל שלך והכי משמע דין ודברים

לא יהא לי על שדה זו ולשון חכמים

הוא לומר אין לי במקום לא יהא לי

והלכך כיון דנתן לו חלקו מעיד עליה

דלא נוגע צעדות הוא. והכי נמי הוא

מצי לתרוצי כשהקנה לו חלקו אלא

כזותא נקט ללשמועינן דכתי האז

גוונא הוי לשון מתנה: **מאי הוי**.

הרי אינו לשון מתנה ואכתי נוגע

צעדות הוא: **האומר לחבירו**. שותף:

ואין לי עסק בה. כלומר לא יהא לי

עסק בה ומכלל אחה שומע אלא

הכל יהא שלך אלא שלא הוי"א הדבר

צפירוש מפיו: **וידי יכו מפוקות לא**

אמר כלום. דכיון דכבר י' לו חלק

בשדה והוא אומר לא יהא לי חלק בו

אין זה לשון מתנה לחבירו אלא לשון

תפלה הוא הלאזי שלא יהא לי חלק

בשדה זו וכל זמן שלא אמר יהי נתון

לך שדה זו לא ינא עדיין מרשותו ואין

תופס לשון זה אלא כדבר שעדיין לא

זכה בו והוא מתנה עליו שלא יהא

שלו כשיצא הזמן שעמד לזכות

בזאתו דבר דאין אדם זוכה כדבר

בעל כרחו כדלקמן בפירקין (דף מט.)

ובנמזבו' (דף סג.) דנחלה הבאה לו לאדם

לאחר מכן מתנה עליה שלא יירשנה

אבל מכיון שכבר הדבר שלו הוא

והוא אומר לא יהא שלי לא אמר

כלום דבעל כרחו יהיה שלו כל זמן

שלא ימננה לאחרים. כן נראה צעני

ועיקר והכי מוכח לקמן בפירקין [סז].

ו"מ דמשום הכי לא אמר כלום

דקאמר אין לי דין ודברים ולא

קאמר לא יהא ונמנאל שהוא מכז

שחרי י' לו חלק בו והוא אומר אין

לי ושבש' הוא דאין זה לשון הגמ'

לומר בשום מקום לא יהא והכי מוכח

לקמן דקמשני הכא בנמאי עסקין

בשקנו מידו ולא קא מתרץ בזאמר לא

יהא: כשקנו מידו. שותף חבירו קנה

מידו בקנין קודר והשתא דליכא קנין

מועיל התנאי: **וכי קנו מידו מאז הוי**.

חזקת הבתים פרק שלישי בבא בתרא

מג.

והכי קאמר שנוטל בשבח המגיע לכתפים כארסי שלא (א) יסתלקו אותו

כמו קבלן כמו שעושין לנוטע שלא ברשות שמסתלקין אותו בכך אפי'

משדה העשויה ליטע ובשדה שאין עשויה ליטע כו' פי' ועוד שגם

בשדה שאין עשויה ליטע נוטל כמו בעשויה ליטע^א מה שאין כן בנוטע

שלא ברשות: **איין י עסק בה דא**

אמר ב"רם. וא"ת דנפרק השולח

(גיטין דף מג: ושם) גצי מוכר עצדו

לנכרי כו' אמר היכי דמי אזנו דכתב

ליה לכשתבחר ממנו אין לי עסק כך

אלמא אין לי עסק כך הוי לשון טוב

ואור"י דאין לי עסק כך משמע אלא

תהא לעצמן וגצי עצד דמהני הרי

את לעצמן^ב מהני נמי אין לי עסק כך

אבל בשדה דלא שייך למימר הרי את

לעצמן כי אמר נמי אין לי עסק כך לא

אמר כלום דכיון דליכא לפרושי אין לי

עסק כך אלא תהא לעצמן גצי שדה

כמו גצי עצד לא משמע גצי שדה אין

לי עסק בה אלא סילוק דין ודברים

כדמוכח בכרימות (דף קד: ז').:

מפני שמעמידה בפני בעל חובו.

וא"ת מאז איריא מפני

שמעמידה (ס) תיפוק ליה משום דלא

ניחא ליה דמיהוי מרעומת עליו כדאמר'

בפ"ק דכ"ק (דף ק: מ:) לראובן שמכר שדה

לשמעון שלא בלחירות ואכתא בעל חובו

וקטרפי' לה מיניה דינא הוא דלמי

לראובן ומשתעי דינא בדהיה ולא מצי

א"ל לאו בעל דברים ידי את דא"ל לא

ניחא לי דמיהוי לשמעון מרעומת

עילואז וי"ל דאין נפסל בשביל כך

לעדות א"ר הכא מיירי אפילו צמיר

בה שהא' שלו דליכא מרעומת:

ור"ם לר'קו בי תרי מינייהו

ור"דיינו. וא"ת והא'

צעין י' תחילתו וסופו כבשרות והכא

הוי תחילה צפסול והוי כמו קרוב

ומתרחק^א ואור"י דלא שייך תחילתו

בצפסלות הכא כיון שאין צפסלות תלוי

בגוף^ב אלא צממות^א :

ה"ג ותסברא עניים שקלי

ודיינין מיפסלי

[אלא] ה"נ צספר מורה ואמאי קרי

לכו עניים כו' ה'.

אמאי

בעל חובו שאס' יש לו שום צע"ח שהלוהו מעות קודם שהקנה לחבירו חלקו שהיה לו בשדה יצא בעל חוב ויטרפו אותה שהרי חז"ה משועבדת

לו ויפטר זה הנותן מבעל חובו ולא יהיה לזה רשע ולא ישלם [מהל' לו] כדלקמן בשמעמין [מה]. שאילו יטרפוהו מזה צדים שיאמרו שלא היה לאלו

שותפין חלקה בה לא יוכל בעל חוב שלו לגבות הימנה והי"ל לזה רשע ולא ישלם: **שלא בלחירות**. אין מעייל לו

עליה. אין מאטרף עם עד אחר להעמידה בידו ואע"ג דאי הוה מפסיד לוקח לא הדר עליה דמוכר: **מפני שמעמידה כו'**. ובדלית

ליה ארעא אחריתי מוקמינן לה לקמן בשמעמין [סז] דלא ניחא למיהוי לזה רשע ולא ישלם: **דקביל עליה אחריום**. האז שותף לחבירו

ממה שהקנה לו וכדמפרש ואזיל דהשתא אינו מעמידה לפני בעל חובו והלכך מעיד: **אחריום דעלמא**. שלא בשביל חוב חבירו

אלא מערער לומר שדה זו של אצותי או שלי היא: **כל שכן**. דאינו מעיד דנוגע צעדות הוא כשמעיד להעמידו ביד זה דניחא ליה

דמיהוי בידו משום דאי מפיק מיניה עליה הדר: **אלא אחריום דאפא ליה מחמסיה**. אם יטרפוהו בשביל חובו שחייב לאחרים יחזיר

לו הדמים הלכך מעיד עליה גצי ערער דעלמא להעמידה בידו שאינו מעמידו בפני בעל חובו דמה הנאה יש לו אם יטרפנה בעל חוב

מיד זה ולא יהא כנגדו לזה רשע סוף סוף לזה רשע ולא ישלם הוא גצי חבירו שקיבל עליו אחריות וחיב לשלם ואין לו ונגנב צע"ח זה במקום

בעל חוב ראשון וגם אם לא יעיד לו מה מפסיד הרי אחריות דעלמא לא קיבל ומומצי' בין יעיד בין לא יעיד צע"ח אחד הוא דע' לו דהוי

כנגדו לזה רשע ולא ישלם ולקמן בשמעמין [סז] מוכח דמיקרי לזה רשע מוכר בלחירות וטרפוה מן הלוקח ואינו משלם לו: **וכי מסלק**. שום שותף

נפשיה מחלקו: **מי מספלק**. בתמיה. מי הוי סילוק גמור אפילו לגצי עדות דלא הוי נוגע צעדות כלל ויכול להעיד דלוקקמת ליה בשקנו

מיד: **וספניא כו'**. וטעמא משום דליכא למימר קטויא הוא דעבד כדי שיעיד לו עליה ויעמידנה בידו ואחר כך יחזור לשותפואו:

אין דיני. הגנב והוא טוען לקחתיו בדמים או שום טענה: **ראיה**. עדים שראוהו שגנבו או שמעדין שזהו ס"ת של אותה העיר דכולן שותפין

ונוגעין צעדותן: **ליסתלקו**. יכתבו דין ודברים אין לי על ספר תורה זה^א ויקנו מידם: **דלשמיעא קאי**. ואין יכול לסלק עצמו שלא יהא

לחומות העיר ולכל צרכי רבים: **וליסתקו בי סרי מינייהו**. שלא יהנו בו כלל ויתנו מיכסם כנגד המנה של צבור: **הנא נמי צס"ס**.

דמיהוי תנו מנה לפני עירי לקנות בו ס"ת: **וספברא עניים שקלי כו'**. גמרא קא פריך עלה ומתירן לה והדר מקשי מינה ושיטת הגמרא היא

זו ועדיין לא סיים קושיא שלו למיפדך מינה עד לבסוף. כלומר ותסברא דהכי קאמר דוקא שהדיינין יפסלו בשביל העניים והלא אין

נוגעין צעדותן כלל: **דהכל אלל ספר תורה עניים הס**. שכולן צריכים לו ודרך צני אדם לקרוא צני עירו עניים כשאין להם ס"ת

דעניות גדול הוא זה: **ואי צעים אימא לעולם**. כל הצרייתא כדקמני דצעניים ממש מיירי ובדייני העיר שאינן עניים קאמר דמפסלי.

ודקא קשיא לך דיינין אמאי מפסלי הרי אין נוגעין צעדות: **צעניי דרמו עליהו**. על דייני העיר^א פירוש עשירי העיר וכדמפרש ואזיל

דהשתא נוגעין צעדות הן: **אי דקין להו**. דבר קצוב לבני העיר לכל אחד כמה יתן לעניי העיר משלו בכל שנה ושנה: **ומשני דלא קין להו**.

אלא הכל לפי האורך ולפי מחסורן של עניים נותנין דכל זמן שיש מן המנה צעין לא יתנו הדיינין כלום: **לעולם דקין להו**. ואפ"ה ניחא

לכו לדיינין שינתן המנה לעניים: **דינין דרווח**. שיש להם מעות רווח כלומר הרי יש להם מעות ולמה יתנו כלום כל זמן שאין צריכים:

שמערה

מייניהו מאז דקיין להו ובתר הכי ניידינו דהשתא לא נעני: אפי"ה ניחא להנהו דייני. דנרווחו עניי העיר ולא יעטרכו ליתן להם כל כך ומש"ה אין דנין:

קל א מיי פט"ו מהל'

עדות הל' ד סמך לאזין קט טושי"ע ח"מ ס' לא ספקי:

קלא ב מיי פט"ו שם הל' ג סמך שם טושי"ע שם ספקי טו: קלא ג טושי"ע שם ספקי:

קלא ד מיי שם פט"ו הל' ג סמך שם טושי"ע שם ספקי יט וס' י ספקי יכ: קלא ה ו מיי שם הל' ג וסמך שם טושי"ע ח"מ ס' ז שם וס' לו ספקי כ: קלה ח טושי"ע ח"מ סי' קטו ספקי ח ועיין צע"ך:

רבינו גרשום (המשך)

לא אמר ולא כלום מי שאמר לחבירו דין ודברים אין לי בשדה זו דמש"ה לא מסתלק דהא קא חזינן דאית ליה וכן הכי נמי להוכיח דאמר ליה אין לי עסק בה וידי מסולקות ממנה הא קא חזינן דאית ליה חלק בה ומש"ה לא אמר כלום דנוגע צעדות הוא: בשקנו מידו. דלית ליה לחז על חבירו כלום מש"ה מעיד דלא נוגע צעדות: וכי קנו מידו. מעיד לו והלא נוגע בעדותו הוא מפני שמעמידה זה המעיד בפני בעל חוב שלו. והואיל דקנו זה מזה דומה כמכרו זה לזה ומכבר לשותפו לאחר שנתיחייב ממון למלוה ודמועבד לו מה שוכר ומש"ה מסייע לשותפו כדי שיבא בעל חוב שלו ויטרפנה ממנו בשביל חובו כי היכי דלא מקרי לזה רשע ולא ירשע: דאמר רבין כו. והני שותפין נמי כמורכזין זה לזה שאם יאבד אחד מהם חלקו שיחזרו על האחר: הכא במאי עסקין. רמצי מעיד דקביל עליה אחריות: אחריות דמאן קביל עליהן. אי דעלמא אחריות של כל אדם בעולם שאם יבא שום אדם ויערער עליו וירציאה מידו שחזרו ויטול חצי מחלקו של חבירו: כל שכן וכל שכן דנוגע צעדות הוא דקסבר אם מאבד חבירו חלקו יחזור עלי: אלא שקבל עליו בלבד אחריות דאיתי מממתה. דאי טורף לה בעל חוב דאיהו מפצי ליה וכיון דקבל לו אחריות בשביל עצמו וכל הבא מכחו לאו נוגע צעדות הוא למיערע דעלמא שאין בא בשבילו ונאמן: וכי מסלק נפשיה. מכל וכל מדבר של שותפו מי מסתלק ומצי מעיד: אין דנין. הגנב: בדייני אותה העיר. משום דנוגעין בדבר הן: ואין מביאיין ראיה. עדות: ואם איתא. דשותף מצי מסלק: למתלקו תרי מאותה העיר מחלק של ספר תורה ולידייני. אלא ש"מ דלא מצו לסלקו נפשייהו מספר תורה והואיל דשותפין אינן מש"ה אין דנין הכי נמי להוכיח דאמר השותף אין לי עסק בה היכי מסתלק: דלשמיעא קאי. ולא מצו לסלקו נפשייהו דלא מצי לסתומי אודניהו שלא לשמוע מספר תורה אבל הכא גבי שדה מצו לסלקו נפשייהו כדאמרון: אין דנין. ליורשין: הכא נמי בס"ת קאמר. תנו מנה לפני עירי לקנות ס"ת דלשמיעא קאי: ותסברא. דמתרצתא היא דנציח לאקשויי ניהלה וכי עניי שקלי המנה דיינין העיר מפסלי: דהכל עניים אצל ס"ת. דכל אדם צריך לה: ובעניי דרמו עלייהו. על אנשי העיר לפרנסן ומש"ה אין דנין בדייני העיר משום דכל זמן שמעות מנה היה מתקיימן אין צריכין ליתן אחרים לעניים ונוגעין בדבר הן: אידקין להו. כמה נותן כל בעה"ב בחודש לעניים. ניתבב בי תרי